

PROYECTO FIMCA

Documento Ejecutivo para lectura rápida

Formalización e Incentivo a la Manufactura del Calzado Argentino

Cómo usar este documento: Este es el punto de entrada al Proyecto FIMCA. Sintetiza el problema, lo que se le pide al Congreso y cómo funciona el sistema en seis páginas. Cada sección incluye referencias a los documentos técnicos de respaldo donde el equipo legislativo puede ampliar el detalle.

I. El Problema en Números

El sector de manufactura de calzado, indumentaria y marroquinería en Argentina emplea a más de **400.000 trabajadores**, de los cuales se estima que entre el **60% y el 70% opera en condiciones de informalidad total o parcial** (INDEC / SRT-Fundar, 2026).

Esos trabajadores no son un problema de cultura fiscal: son el resultado de un sistema que nunca les ofreció una forma rentable de ser formales.

El estado actual del sector:

- El tallerista **adelanta su trabajo y espera 30-60 días** para cobrar, sin garantía legal de cobro.
- No tiene **acceso a crédito bancario**: sin historial, sin garantías, sin posibilidad.
- Si la marca no le paga, **no tiene recurso legal efectivo**: juicio civil de años, sin acceso a patrocinio.
- Si la marca quiebra, los materiales en su taller **pueden quedar embargados** por deudas ajenas.
- Pagar impuestos formalmente le cuesta más de lo que le rinde: **la formalidad es un lujo, no una opción**.

El resultado es una cadena de valor que funciona sobre la informalidad como único mecanismo de competitividad. No hay salida individual de ese equilibrio: ningún tallerista puede formalizarse solo sin perder terreno frente a los que siguen en negro.

FIMCA no persigue al informal. Rediseña las reglas para que formalizarse sea más conveniente que no formalizarse.

 *Diagnóstico extendido: Sección I del Dossier Base (pp. 1-4) y Sección VIII.A de la Addenda II.*

II. Qué le Pedimos al Congreso

● Urgente — Sin esto el sistema no puede funcionar

Estas tres acciones son la condición de posibilidad del resto. Sin ellas, el mecanismo no tiene existencia jurídica:

1. Sanción de la Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs

FIMCA no es una ley paralela: se monta sobre este proyecto preexistente en el Congreso. Declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral. Sin ella, el tallerista que se regulariza no tiene escudo fiscal de base y queda expuesto a deudas retroactivas que hacen inviable la formalización.

Impacto inmediato: reducción del 50% en tarifas de servicios, amnistía fiscal con pizarrón limpio, suspensión de ejecuciones sobre unidades productivas en transición.

2. Reglamentación por el BCRA de la Orden de Producción (e-OP) como instrumento crediticio

La e-OP es el contrato bilateral firmado digitalmente entre la marca comitente y el tallerista antes de que comience la producción. Sin la reglamentación del BCRA que la reconozca como activo financiero descontable, el Fideicomiso de Desarrollo Industrial no tiene qué financiar y el sistema de adelantos no existe.

Impacto inmediato: habilita el Hito Cero — el adelanto del 30-40% del valor del lote antes de que el trabajador empiece a producir.

3. Régimen de Alta Automatizada y Facturación Simplificada Eventual (Monotributo Productivo)

El prestador eventual —el aparador, el cortador, la costurera que trabaja por destajo— necesita una categoría fiscal ad hoc que permita su alta de oficio sin trámite, con retención en la fuente del 1%-2% descontada del pago que recibe. Sin esto, el Cierre Fiscal Condicionante no tiene sujeto y el sistema de verificación de ARCA no puede funcionar.

Impacto inmediato: incorpora al universo de trabajadores más vulnerables e irregulares sin exigirles gestión burocrática activa.

● Importante — Segunda ola legislativa

Estas medidas potencian el sistema y lo consolidan, pero no bloquean el arranque:

MEDIDA	EFFECTO	MARCO DE REFERENCIA
Creación formal del Proyecto FIMCA con Cláusula de Adhesión Federal	Escala el régimen a todas las provincias y ramas manufactureras	Addenda I, Anexo II
Reforma de la Ley 25.113 de Contratos de Maquila	Regulariza la relación tallerista-marca en términos laborales	Dossier Base, Sección IV
Pacto Fiscal Productivo Federal con provincias	Exención de Ingresos Brutos en transacciones respaldadas por e-OP	Dossier Base, Anexo I §5
Deducción especial por costos no documentados (período de transición)	Protege a la marca comitente que tenía proveedores en negro	Dossier Base, Sección III

● Operativo — No requiere ley

Puede instrumentarse con decreto, resolución ministerial o convenio administrativo, con voluntad del Ejecutivo:

- Exención de retenciones SIRCRES/ARBA sobre cuentas de talleristas adheridos.
- Constitución de la Mesa de Enlace Territorial (primera MES piloto en el Conurbano).
- Convenio con EDESUR/EDENOR para regularización eléctrica masiva con garantía FDI.
- Acuerdos con ISP locales y fondos provinciales para infraestructura y conectividad comunitaria.

 *Detalle de demandas legislativas:* Síntesis de Demandas del Dossier Base (pp. 35-36) y Addenda III, Sección H.

III. Cómo Funciona el Sistema: El Circuito en Cinco Pasos

El sistema reemplaza la relación informal actual (acuerdo verbal, pago en efectivo, riesgo total del trabajador) por un circuito de cinco pasos con garantía financiera automatizada:

...

[1. e-OP bilateral] → [2. Hito Cero] → [3. Hitos de avance] → [4. Entrega + factura] → [5. Cierre fiscal y liquidación final]

...

Paso 1 — La Orden de Producción (e-OP): La marca y el tallerista firman digitalmente un contrato de locación de obra con precio, plazos e hitos. La MES local lo homologa. Desde ese momento, la e-OP es un activo financiero descontable ante el FDI.

Paso 2 — Hito Cero (el adelanto): El FDI desembolsa el 30-40% del valor total del lote al tallerista, antes de que empiece a producir. La marca no pone capital propio: se convierte en deudora del FDI a 30-60 días post-venta. El tallerista tiene capital de trabajo garantizado.

Paso 3 — Hitos de avance: A medida que el tallerista certifica el avance productivo (con el sistema MES y validación biométrica PoPW), el FDI libera los hitos intermedios. La marca no puede retener pagos ya certificados.

Paso 4 — Entrega y factura: El lote se entrega. El sistema activa el estado **FISCAL_PENDING**: retiene el último tramo del Hito Final hasta que ARCA valide la emisión del comprobante fiscal. **No hay cobro final sin factura.**

Paso 5 — Cierre fiscal y liquidación: ARCA valida el comprobante vía API. El FDI libera el saldo retenido. El ciclo cierra. El historial del tallerista suma un hito exitoso.

El resultado: el tallerista cobró más, antes, con garantía. La marca accede al Crédito Fiscal Presunto del 25% sobre todos los costos de taller. El Estado recauda IVA y Ganancias que antes no existían. Los tres ganan más que con la informalidad.



Circuito operativo completo: Sección II del Dossier Base. Arquitectura financiera: Addenda I, Anexo II.

IV. Por Qué Este Sistema Funciona: El Cambio de Reglas

La política pública tradicional sobre informalidad usó dos herramientas: el palo (inspecciones, multas) y la zanahoria (moratorias, blanqueos). Ambas tienen el mismo supuesto: el informal es el problema que el Estado debe corregir. Resultado: décadas de moratorias sin reducción estructural de la informalidad.

FIMCA opera diferente. **No cambia el comportamiento de los actores: cambia el tablero en el que juegan.**

LO QUE CAMBIA	HOY	CON FIMCA
¿Quién carga el riesgo de incobrabilidad?	El tallerista (el más débil)	El FDI (con espalda para asumirlo)
¿Cuándo llega el dinero?	45-60 días después de entregar	30-40% antes de empezar
¿A quién le conviene la informalidad?	A la marca (sin costo fiscal)	A nadie: la marca pierde el crédito fiscal del 25%
¿Cómo consigue clientes el tallerista?	Boca a boca de una sola relación	Bolsa de Trabajo visible para todas las marcas del país
¿Puede el tallerista acceder a crédito?	No	Sí, contra historial de e-OPs completadas

La frase síntesis: FIMCA no persigue al informal para que se registre. Construye un sistema donde registrarse le conviene más que no registrarse, a él y a quien le da trabajo.

 *Análisis político-económico completo:* Addenda II, Sección VIII.K (Cambio de Reglas de Juego).

V. Quiénes Sostienen el Sistema: La Gobernanza

El sistema no depende de la voluntad de un gobierno. Está gobernado por los propios actores del sector, con el Estado como árbitro y garante de última instancia.

La Mesa de Enlace Sectorial (MES) es el órgano de gobernanza: siete sillas con representación paritaria de sindicatos, cámaras empresariales, el INTI, y el Estado (municipal, provincial, nacional). Ningún actor tiene mayoría unilateral. Las decisiones sobre homologación de e-OPs, certificación de hitos y resolución de conflictos son colegiadas.

El Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) es el vehículo financiero: un fideicomiso público de administración (Ley 24.441) que actúa como clearing, garantía y prestamista de última instancia. No es una caja discrecional: opera por reglas automáticas y auditables.

El Promotor Territorial de Formalización (PTF) es la figura de contacto en el territorio: un trabajador del sector, previamente formalizado, que hace el primer contacto con el informal en su propio barrio. Asignado por el nodo comunitario de la MES, no por el Estado recaudador.

 *Gobernanza completa:* Sección V del Dossier Base. Estructura MES: Addenda I, Sección I. Rol del PTF: Addenda II, Sección VIII.E y Addenda III, Sección C.

VI. La Brecha de Implementación: Llegar al Tallerista Invisible

Una pregunta legítima del proceso legislativo: ¿cómo se llega al tallerista que vive en un barrio popular, no tiene la escritura de su casa, está enganchado a la luz, no tiene internet estable y le tiene pánico a los organismos del Estado?

La **Addenda III** del proyecto responde a esto invirtiendo la carga burocrática: el tallerista no va hacia el Estado; el Estado va hacia el taller, ofreciendo soluciones de vida antes que obligaciones fiscales.

La estrategia se apoya en tres pilares de intervención directa en el barrio:

1. El Equipo Multidisciplinario de Timbreo:

La intervención no es una "alta de oficio" fría ni una carpa en una plaza. Es un equipo de despliegue territorial (integrado por el Promotor PTF, un Asistente Social, un técnico eléctrico y un Referente Vecinal de la organización barrial) que va puerta por puerta. Convencen cara a cara, generando confianza a través de beneficios inmediatos.

2. Solución de Problemas Estructurales (Luz y Papeles):

El régimen no exige que el tallerista ya sea impecable para entrar, sino que usa su ingreso para regularizar su vida:

- **Pizarrón Limpio Eléctrico:** Se le instala un medidor legal con tarifa subsidiada productiva sin cobrarle ninguna deuda retroactiva por haber estado "colgado".
- **Seguridad Dominial:** El equipo móvil incluye asesores legales de universidades públicas que asisten gratis al trabajador para destrabar sucesiones o boletos de compraventa viejos (Ley Pierri), desactivando el pánico histórico a que el Estado "le saque la casa por no tener papeles".

3. Hábitat Productivo (El Crédito de Refacción):

Dado que en el Conurbano la casa es la fábrica, el Fideicomiso (FDI) permite usar el historial de trabajo (las e-OPs) como garantía para un crédito de refacción de vivienda. Para evitar desvíos, el FDI le paga directamente al corralón del barrio y el tallerista lo devuelve con un pequeño descuento en sus futuros trabajos.

El resultado: La formalización deja de ser un trámite impositivo para convertirse en una política de protección patrimonial y reactivación del comercio local. El ciclo máximo desde el primer timbreo hasta la primera e-OP activa es de apenas cinco semanas.

 *Protocolo completo territorial: Addenda III, Secciones A a L.*

VII. Mapa Documental de Referencia

DOCUMENTO	CONTENIDO	PARA QUIÉN
Este documento	Síntesis ejecutiva: el problema, las demandas, el funcionamiento	Legisladores, asesores, prensa
Dossier Base	Marco político-industrial completo: circuito, régimen, gobernanza, demandas legislativas	Equipos legislativos, comisiones
Addenda I	Arquitectura jurídica de la e-OP; Monotributo Productivo; interoperabilidad con ARCA/BCRA	Asesores jurídicos y financieros
Addenda II	Resistencias del sector; gobernanza territorial; competitividad de costos; transparencia radical	Negociadores, sindicatos, cámaras
Addenda III	Infraestructura de base; convocatoria del informal invisible; beneficios de la formalización	Secretarías de Producción municipales, PTF
Paper e-OP / PoPW	Fundamento técnico-académico: FSM, Timelocks, equilibrio de Nash	Organismos técnicos (BCRA, INTI, universidades)
Glosario	Definición oficial de todos los términos del sistema	Cualquier lector que necesite precisión conceptual

Proyecto FIMCA — Septiembre 2026. Tiago Gabriel Sarthou.

Contacto: tiagosarthou@gmail.com